

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא
ואליד אלהואשלה
יאסר חוג'יראת

פ/25/2795

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – משלוח הודעה בדבר זכאות המבוטח), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 296. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995,¹ בסעיף 296, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) לעניין זכאות למענק לידה ודמי לידה, קצבת ילדים, קצבאות אזור ותיק ושאיירים, המוסד ישלח למבוטח הודעה בדבר זכותו להגיש את התביעה ויצרף לה את הטופס הנדרש להגשת התביעה; הודעה כאמור תישלח שישה חודשים בטרם חלוף המועד האחרון להגשת התביעה לגמלה."

ד ב ר י ה ס ב ר

רבים מהמבוטחים הזכאים לגמלה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, אינם מודעים למגבלת הזמן להגשת התביעה. הזכות להגשת תביעות לגמלה מוגבלות לתקופות קצרות יחסית. לדוגמה, הגשת תביעה לקבלת דמי לידה מוגבלת לשנים עשר חודשים. במצב זה, רבים מהמבוטחים מאבדים את זכאותם בשל חוסר ידיעה או בשל חוסר נגישות לאינטרנט. הצעת חוק זו נועדה להביא לתיקון המצב באופן שהמוסד לביטוח לאומי ישלח למבוטחים הודעה בדבר זכאותם שישה חודשים לפני המועד האחרון להגשת התביעה, וכן יצרף להודעה את הטופס הנדרש להגשת התביעה וכך יאפשר לאוכלוסייה שאין לה גישה לאינטרנט להגיש את התביעה בזמן ולא לאבד את הזכאות לכך. כל זאת לגבי זכאות למענק לידה ודמי לידה, קצבת ילדים, קצבאות אזור ותיק ושאיירים, שהמוסד יכול לדעת על קיומם של תנאים לזכאות להן מנתוני מרשם האוכלוסין. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/24/2040). הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/25/2298).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.